SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PET no HABEAS CORPUS Nº 1060758 - SP (2025/0493996-0)

RELATOR	:	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
REQUERENTE	:	ALBERTO PEREIRA NETO (PRESO)
ADVOGADO	:	GUILHERME GIBERTONI ANSELMO - SP239075
REQUERIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO	:	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

DECISÃO

ALBERTO PEREIRA NETO ingressa com pedido de concessão da ordem de *habeas corpus* de ofício.

Para tanto, informa que atingiu o lapso temporal para: a) progressão ao regime aberto em 5/9/2025; e b) livramento condicional em 4/11/2025 (211).

É o relatório.

No caso, verifico que o Tribunal de Justiça não examinou tais questões no acórdão impugnado (fls. 143/188). Tal circunstância inviabiliza o exame das matérias nesta Corte Superior, sob pena de supressão de instância.

Ademais, é relevante destacar que, com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2º, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência. A propósito: EDcl no AgRg no REsp n. 2.159.846/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 15/10/2025.

Ante o exposto, **indefiro** o pedido.

Publique-se.

Brasília, 01 de fevereiro de 2026.

Documento eletrônico VDA53768571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 01/02/2026 às 22:10:01 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 01/02/2026 21:56:55
Publicação no DJEN/CNJ de 04/02/2026. Código de Controle do Documento: a1e5d2e9-3bcb-4bb9-acc8-3c8c9a2d2ca5

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator

Documento eletrônico VDA53768571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 01/02/2026 às 22:10:01 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 01/02/2026 21:56:55
Publicação no DJEN/CNJ de 04/02/2026. Código de Controle do Documento: a1e5d2e9-3bcb-4bb9-acc8-3c8c9a2d2ca5